# Comprare una casa ereditata: cosa controllano notaio e acquirente

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

**Chi compra una casa ereditata, e il suo notaio, vogliono essere sicuri di tre cose: che i venditori siano davvero diventati proprietari, che la casa sia libera da sorprese e che sia in regola.** In pratica controllano la **continuità delle trascrizioni** (compresa l'accettazione dell'eredità), la **provenienza** (in particolare se c'è una donazione nella storia della casa), **ipoteche e pignoramenti**, la **conformità catastale e urbanistica**, l'APE e le spese condominiali.

Se sei un erede che vende, conoscere queste verifiche in anticipo ti fa risparmiare mesi: puoi preparare i documenti prima di mettere la casa sul mercato ed evitare che una trattativa salti a un passo dal rogito.

## Le verifiche in sintesi

| Verifica | Cosa si controlla | Documento o fonte | Chi la prepara di solito |
|---|---|---|---|
| Titolarità | Successione presentata, certificato trascritto, voltura fatta | Dichiarazione di successione, visura catastale | Eredi, con CAF o professionista |
| Accettazione | L'accettazione dell'eredità risulta dai registri immobiliari | Nota di trascrizione dell'accettazione | Notaio |
| Continuità | Tutti i passaggi precedenti sono trascritti | Ispezione ipotecaria ventennale | Notaio |
| Provenienza | Come il defunto aveva acquistato: compravendita, donazione, successione | Atto di provenienza | Eredi (copia), notaio (verifica) |
| Gravami | Ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali | Ispezione ipotecaria | Notaio |
| Catasto | Intestazione corretta e planimetria conforme allo stato di fatto | Visura e planimetria, eventuale attestazione del tecnico | Eredi, con un tecnico |
| Urbanistica | Titoli edilizi e assenza di abusi | Permessi, sanatorie, accesso agli atti in Comune | Eredi, con un tecnico |
| Energia | Attestato di prestazione energetica | APE | Eredi, con un certificatore |
| Condominio | Arretrati, lavori deliberati | Dichiarazione dell'amministratore | Eredi |
| Diritti di terzi | Diritto di abitazione del coniuge, usufrutti, affitti | Successione, contratti | Eredi |

## Titolarità: successione, voltura e accettazione

Dopo la morte, gli eredi presentano la **dichiarazione di successione** all'Agenzia delle Entrate. Per gli immobili, l'Agenzia esegue la **trascrizione del certificato di successione** nei registri immobiliari e la **voltura** in catasto, con le imposte calcolate nella dichiarazione stessa.

Ma la successione è un atto fiscale: **non prova che gli eredi abbiano accettato**. L'art. 2648 del Codice civile prevede che si **trascriva l'accettazione** dell'eredità che comprende immobili. La trascrizione si può fare:

- sulla base di un'**accettazione espressa**, in atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- sulla base di un atto che comporta **accettazione tacita**, se risulta da sentenza, atto pubblico o scrittura autenticata;
- sulla base di un atto notarile che contiene una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** dell'erede, che attesta l'accettazione tacita o l'acquisto della qualità di erede per il possesso dei

beni.

In pratica, molto spesso il notaio del rogito inserisce nell'atto di vendita stesso la dichiarazione con cui gli eredi accettano, e ne cura la trascrizione. È comunque un passaggio da segnalare subito: se l'accettazione manca, va sistemata.

## Continuità delle trascrizioni: perché conta

L'art. 2650 stabilisce che, quando un acquisto è soggetto a trascrizione, le trascrizioni successive **non producono effetto** se non è stato trascritto l'atto di acquisto precedente. È la **continuità delle trascrizioni**: ogni passaggio deve "agganciarsi" al precedente nei registri.

Per una casa ereditata, la catena tipica è:

1. atto con cui il defunto aveva comprato o ricevuto la casa (trascritto);
2. accettazione dell'eredità da parte degli eredi (da trascrivere);
3. vendita degli eredi all'acquirente (trascritta dal notaio).

Se manca il secondo anello, la vendita all'acquirente è a rischio rispetto a chi abbia diritti trascritti sulla casa. Il notaio controlla almeno i passaggi degli ultimi vent'anni con l'ispezione ipotecaria. Spesso emergono "vecchie" successioni di nonni mai accettate in modo formale: si sistemano, ma servono tempo e documenti.

## La provenienza da donazione: cosa è cambiato

Fino al 2025, una casa con una **donazione** nella sua storia recente spaventava acquirenti e banche. Il motivo: se la donazione ledeva la quota di legittima di qualche erede del donante, questi poteva chiedere la **riduzione** e, a certe condizioni, la restituzione della casa anche da chi l'aveva comprata dal donatario.

La **legge 182/2025** (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato le regole:

- la riduzione della donazione **non pregiudica i terzi** a cui il donatario ha venduto la casa, salvo il caso in cui la **domanda di riduzione** sia stata trascritta prima (art. 563 nel nuovo testo, che richiama l'art. 2652);
- il donatario resta obbligato a **compensare in denaro** i legittimari;
- ipoteche e pesi concessi dal donatario restano efficaci (art. 561 nel nuovo testo).

Le nuove regole si applicano alle **successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025**. Per quelle aperte prima c'è un **regime transitorio**: i legittimari potevano proteggersi notificando e trascrivendo una domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione **entro sei mesi**; in mancanza, decorsi i sei mesi, le nuove regole si applicano anche alle successioni più vecchie.

Cosa significa in pratica: oggi il notaio verifica nei registri se ci sono **domande di riduzione o opposizioni trascritte**. Se non ce ne sono, la provenienza donativa è, di regola, molto meno problematica di un tempo. Il caso concreto va comunque esaminato, perché le date contano.

## Ipoteche e pignoramenti

L'ipoteca dà al creditore il diritto di far vendere la casa **anche contro il terzo acquirente** (art. 2808). Per questo nessun acquirente compra una casa con ipoteche non cancellate o senza un accordo per cancellarle al rogito.

Le situazioni tipiche:

- **mutuo del defunto ancora in corso**: si estingue con una parte del prezzo, di solito con la banca presente o con accordi precisi, e l'ipoteca viene cancellata;
- **mutuo già estinto ma ipoteca ancora iscritta**: si verifica la cancellazione con la banca;
- **ipoteche di altri creditori o pignoramenti**: vanno risolti prima, spesso pagando il debito con il ricavato. Leggi la guida su casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca.

## Conformità catastale e urbanistica

**Catasto.** Gli atti di vendita devono contenere, **a pena di nullità**, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione degli intestatari che dati e planimetrie sono **conformi allo stato di fatto**. La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di un tecnico abilitato. Il notaio verifica anche che gli intestatari catastali corrispondano ai registri immobiliari (L. 52/1985, art. 29). Una casa ereditata ha spesso planimetrie vecchie: un tramezzo spostato può bastare a richiedere un aggiornamento.

**Urbanistica.** Per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il **17 marzo 1985**, l'atto deve indicare gli estremi del **permesso di costruire** o della sanatoria, altrimenti è nullo (D.P.R. 380/2001, art. 46). Per gli edifici più vecchi valgono regole analoghe con riferimenti diversi. In ogni caso, l'acquirente e la banca che concede il mutuo chiedono di solito una **verifica tecnica** di conformità urbanistica, perché le difformità interne non sanabili possono creare problemi anche dopo.

## APE e spese condominiali

- **APE.** In caso di vendita, il proprietario deve produrre l'**attestato di prestazione energetica**, metterlo a disposizione all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine; nel contratto di compravendita l'acquirente dichiara di averlo ricevuto e una copia va allegata (D.Lgs. 192/2005, art. 6).
- **Condominio.** Chi subentra in un appartamento è obbligato **in solido** con il venditore per i contributi dell'anno in corso e di quello precedente (art. 63 disp. att. c.c.). L'acquirente chiede quindi una dichiarazione dell'amministratore su arretrati e lavori deliberati.

## Diritti di terzi: coniuge, usufrutto, inquilini

Una casa ereditata può essere gravata da diritti che passano all'acquirente o che vanno sistemati prima.

- **Diritto di abitazione del coniuge.** Al coniuge superstite la legge riserva il diritto di abitazione sulla casa che era residenza familiare, se era di proprietà del defunto o comune, anche quando concorre con altri eredi (art. 540). Se il coniuge è vivo e non firma una rinuncia, chi compra potrebbe trovarsi una casa occupata per tutta la vita del coniuge. Il notaio verificherà la situazione e, se serve, farà intervenire il coniuge all'atto.
- **Usufrutto.** Se il defunto era solo nudo proprietario, o se c'è un usufrutto a favore di qualcuno, va chiarito chi vende che cosa. Approfondisci nella guida sulla riunione dell'usufrutto.
- **Inquilini.** Se la casa è affittata, il contratto prosegue con il nuovo proprietario nei casi previsti dalla legge: l'acquirente vuole sapere durata, canone e scadenze.

## Le domande che l'acquirente ti farà

| Domanda | Cosa rispondere con i documenti |
|---|---|
| "Siete tutti d'accordo a vendere?" | Elenco degli eredi e quote; procure per chi non sarà presente |
| "Avete accettato l'eredità?" | Nota di trascrizione, o disponibilità a farla nel rogito |
| "Come era arrivata la casa a vostra madre?" | Copia dell'atto di provenienza |
| "Ci sono ipoteche?" | Ispezione ipotecaria aggiornata e piano di cancellazione |
| "La planimetria è corretta?" | Planimetria verificata da un tecnico |
| "Ci sono abusi?" | Titoli edilizi e relazione del tecnico |
| "Quanto si paga di condominio? Ci sono lavori?" | Dichiarazione dell'amministratore |
| "Quando si può entrare?" | Data di consegna, casa svuotata |

Arrivare con queste risposte già pronte rende la trattativa più veloce e ti mette in una posizione migliore anche sul prezzo.

## Esempio pratico: la vendita di Roberto e Silvia

Roberto e Silvia ereditano dalla madre un appartamento a Padova e trovano un acquirente a **210.000 euro**. Firmano un preliminare con caparra di 20.000 euro e rogito fissato a 60 giorni. Il notaio dell'acquirente avvia le verifiche e trova tre problemi:

1. **Accettazione non trascritta.** La successione è stata presentata, ma nessuno ha mai accettato in modo formale. Soluzione: dichiarazione degli eredi nell'atto di vendita e trascrizione. Costo e tempi contenuti.
2. **Planimetria non conforme.** Anni fa la madre aveva unito cucina e soggiorno. Serve un tecnico per l'aggiornamento catastale e la verifica edilizia: una spesa da preventivare e tre-quattro settimane di lavoro, se l'intervento è regolarizzabile.
3. **Provenienza donativa.** La madre aveva ricevuto la casa in donazione dal padre nel 2010; il padre era morto nel 2019. Il notaio verifica che non risultino trascritte domande di riduzione o

opposizioni entro i sei mesi del regime transitorio della legge 182/2025: non ce ne sono, e la banca dell'acquirente concede il mutuo.

Il rogito slitta di tre settimane, ma si firma. Se Roberto e Silvia avessero preparato tutto **prima** di mettere in vendita la casa, avrebbero evitato il ritardo e la tensione con l'acquirente.

> **Attenzione.** Non firmare un preliminare con date strette prima di aver verificato accettazione, conformità catastale e urbanistica. Se al rogito qualcosa non è a posto per colpa di chi vende, l'acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.). Prima fai controllare i documenti a un tecnico e al notaio, poi fissi le date.

## Come prepararsi da venditore: la checklist

- ☐ Dichiarazione di successione presentata e ricevuta.
- ☐ Visura catastale con intestazione agli eredi (voltura fatta).
- ☐ Copia dell'atto di provenienza del defunto.
- ☐ Ispezione ipotecaria per verificare ipoteche e trascrizioni.
- ☐ Planimetria catastale confrontata con lo stato reale, da un tecnico.
- ☐ Titoli edilizi della casa, con eventuale accesso agli atti in Comune.
- ☐ APE valido.
- ☐ Dichiarazione dell'amministratore su arretrati e lavori.
- ☐ Accordo tra tutti gli eredi su prezzo e firma; procure per chi non può venire.
- ☐ Verifica dei diritti del coniuge superstite o di eventuali usufrutti.

## Gli errori frequenti

**Pensare che la successione basti.** Senza accettazione trascritta, la catena delle trascrizioni non è completa.

**Scoprire le difformità al rogito.** Una verifica tecnica preventiva costa molto meno di una vendita saltata.

**Ignorare la provenienza.** Con la legge 182/2025 il rischio è minore, ma il notaio deve comunque controllare date e trascrizioni.

**Dimenticare un erede.** Per vendere la casa intera firmano tutti, come spiega la guida su vendere una casa ereditata con più eredi.

**Sottovalutare le imposte del venditore.** Di solito la vendita di un immobile ereditato non genera plusvalenza tassata, ma verifica il tuo caso nella guida sulla plusvalenza.

## Domande frequenti

**La dichiarazione di successione basta per vendere la casa ereditata?**

**Comprare una casa che il venditore aveva ricevuto in donazione è ancora rischioso?**

**Chi paga le spese condominiali arretrate della casa ereditata?**

**Se la planimetria catastale non corrisponde allo stato reale si può vendere?**

## Fonti


- Codice civile, art. 2648: trascrizione dell'accettazione di eredità (Normattiva)
- Codice civile, art. 2650: continuità delle trascrizioni (Normattiva)
- Codice civile, art. 563: effetti della riduzione della donazione (Normattiva)
- Legge 182/2025, art. 44: circolazione dei beni provenienti da donazioni (Normattiva)
- Legge 52/1985, art. 29: conformità catastale (Normattiva)
- D.P.R. 380/2001, art. 46: nullità degli atti e titoli edilizi (Normattiva)
- D.Lgs. 192/2005, art. 6: attestato di prestazione energetica (Normattiva)
- Disposizioni di attuazione del Codice civile, art. 63: spese condominiali (Normattiva)
- Codice civile, art. 2808: effetti dell'ipoteca (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate: istruzioni per la dichiarazione di successione (trascrizione e voltura)
- Agenzia delle Entrate: ispezione ipotecaria online
- Codice civile, art. 540: diritti del coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 1385: caparra confirmatoria (Normattiva)


Fa parte della guida Come vendere una casa ereditata, passo per passo.

---


Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.